

Sentencia N° 26927

La iniciativa de Decreto presentada ante la Junta Departamental de Colonia por quienes alegan ser inscriptos en el Registro Cívico en el Departamento de Colonia.

Fuente del Texto: CORTE ELECTORAL

[Ver Original](#)

Montevideo, diciembre 20 de 2006

SENTENCIA N° 26927

"VISTO: La iniciativa de Decreto presentada ante la Junta Departamental de Colonia por quienes alegan ser inscriptos en el Registro Cívico en el Departamento de Colonia. RESULTANDO: I) Que un conjunto de ciudadanos alegando estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional en el Departamento de Colonia e invocando los artículos 78 y 79 de la Ley N°9.515, de 28 de octubre de 1935, y 305 de la Constitución de la República pretenden presentar una iniciativa popular en materia departamental para que la Junta Departamental dicte una ordenanza que en sustancia se refiere a la no obligatoriedad del uso del casco protector para los conductores de vehículos de dos ruedas, motos, ciclomotores, bicicletas y similares, para circular en las zonas urbanas y suburbanas del Departamento de Colonia y en los caminos rurales de jurisdicción municipal.

II) Que por la misma iniciativa se pretende que la ordenanza declare "nulas y extinguidas las infracciones de tránsito impuestas por no uso del casco protector y por consiguiente extinguidas las sanciones impuestas por dicho hecho" Que asimismo se pretende la derogación de las "ordenanzas y decretos del Ejecutivo Municipal que se opongan" a la ordenanza cuya iniciativa se promueve.

III) Que la iniciativa se presentó ante la Junta Departamental el 28 de julio de 2006 sin que conste que ésta se haya pronunciado sobre la misma.

IV) Que con fecha 16 de agosto de 2006, la Junta Departamental remitió a la Junta Electoral de Colonia los legajos conteniendo las firmas presentadas para que se procediera a la verificación de su validez.

V) Que con fecha 23 de agosto de 2006 (recibida el 24 siguiente) la Junta Electoral en forma previa considera necesario consultar a la Corte Electoral acerca de: "la validez jurídica del proceso iniciado por los firmantes y procedencia del mismo".

VI) Que en anteriores sentencias (en particular las

sentencias números 24.369 y 25.492) la Corte Electoral, con otras integraciones, consideró que el recurso de referéndum y su instrumentación prevista en los artículos 74 a 77 de la Ley N°9.515, de 28 de octubre de 1935, fueron derogados por la aprobación de la Constitución de la República de 1952 y en especial por lo establecido en el inciso 1° de su artículo 304 y en forma incidental efectuó también consideraciones respecto al instituto de la iniciativa popular departamental.

VII) Que el artículo 304 de la Constitución de la República, desde la Constitución de 1952, dispone que: "La ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, reglamentará el referéndum como recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales.

También podrá la ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental." (los destacados en negrita no figuran en el texto del artículo).

Que, a su vez, el artículo 305 de la Constitución de la República dispone, también desde la Constitución de 1952, que: "El quince por ciento de los inscriptos residentes en una localidad o circunscripción que determine la ley, tendrá el derecho de iniciativa ante los órganos del Gobierno Departamental en asuntos de dicha jurisdicción." (los destacados en negrita no figuran en el texto del artículo).

VIII) Que el artículo 27 del Decreto-Ley N°10.382, de 13 de febrero de 1943, legisla respecto a la existencia de un Reglamento de Tránsito que deberá dictar el Poder Ejecutivo.

IX) Que por Decreto del Poder Ejecutivo N°118/984, de 23 de marzo de 1984, se aprobó el nuevo texto del Reglamento Nacional de Circulación Vial en el que se disponen normas sobre el uso de cascos protectores.

X) Que, con anterioridad, el 7 de octubre de 1968 se acordó por la Conferencia especial de las Naciones Unidas la Convención de Circulación Vial de Viena, la que quedó abierta a la firma y fue aprobada por el Decreto Ley N°15.011, de 13 de mayo de 1980.

XI) Que la Convención de Viena referida contiene previsiones respecto al casco de protección.

XII) Que el artículo 34° de la Ley N°16.585, de 22 de setiembre de 1994, obliga a las Intendencias Municipales a fiscalizar el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el mencionado decreto-ley N° 15.011.

XIII) Que el artículo 44 de la Constitución de la República establece que: "El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud...,"

CONSIDERANDO: I) Que ante la falta de pronunciamiento expreso por parte de

la Junta Departamental de Colonia respecto a la admisibilidad o no de la iniciativa y a que la Junta Electoral de Colonia consultó a la Corte Electoral acerca de "la validez jurídica del proceso iniciado por los firmantes y procedencia del mismo", la Corporación entrará a la consideración de los aspectos formales y a la materia objeto de la iniciativa.

II) Que en lo que respecta a los aspectos de forma, entendiendo por estos los que refieren a la procedencia del instituto que se pretende movilizar, tanto en su vigencia como en su admisibilidad formal, se revisarán, entre otros, los aspectos estudiados en las precedentes sentencias de la Corte sobre el tema, antes referidas.

III) Que en las mismas se consideró que: a) El instituto del referéndum en el ámbito municipal aparece por primera vez en los textos constitucionales de nuestro país en la reforma de 1934. Y que: el artículo 265 de dicha Constitución facultaba al legislador para instituir el referéndum en materia municipal, "la ley podrá" establecía el texto constitucional. Que dicha disposición, concebida en términos amplios, sin establecer restricciones, posibilitaba que el legislador instituyera el referéndum, no sólo como acto derogatorio de actos preexistentes, sino también como instrumento creador de normas jurídicas no sancionadas mediante la participación de los órganos departamentales competentes para ello. En efecto, el texto no establecía que el referéndum se debía instituir "como recurso contra", sino que el espectro de posibles soluciones dentro de ese marco constitucional era más extenso. La referida amplitud permitía, asimismo, que el referéndum alcanzara, no sólo a los actos legislativos departamentales, sino también a los actos administrativos dictados por los órganos del departamento, con la única exigencia de que unos y otros versaran sobre "la materia municipal".

IV) Que en las referidas sentencias se estableció: En ese marco constitucional la Ley N°9.515, de 28 de octubre de 1935, llamada Ley Orgánica Municipal, estableció la disposición del artículo 74°, instituyendo el recurso de referéndum contra los decretos o resoluciones de la Junta Departamental, confiriendo legitimación para ello a un quinto de los ciudadanos inscriptos del Departamento quienes deberían presentarse ante el Intendente Municipal dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la publicación del decreto o resolución de que se trata. A su vez, el artículo 79° de la misma ley instituyó el derecho de iniciativa ante la respectiva Junta Departamental que podría ser ejercido por el quince por ciento (15%) de los inscriptos residentes en el departamento, previendo que, en caso de resolución negativa tanto expresa como ficta, se convocaría a un referéndum. Este derecho de iniciativa en materia departamental (se debía ejercitar ante la respectiva Junta Departamental) no estaba instituido en la Constitución de 1934, la que solo reconocía en su artículo 266 el derecho de iniciativa para asuntos de

jurisdicción de las Juntas Locales. Y se agregaba que aun "Sin entrar a pronunciarse sobre la constitucionalidad de esa consagración legislativa de la iniciativa en materia departamental, se puede igualmente afirmar que, dentro de la amplia gama de posibilidades que ofrecía el texto constitucional, el legislador de 1935 optó por darle al referéndum el carácter de instrumento de extinción de actos jurídicos ya dictados, así como de creación de nuevos actos jurídicos."

V) Se consideró también que: mientras la Constitución de 1942 mantuvo en su artículo 262 el texto del artículo 265 de la Constitución de 1934, la Constitución de 1952, introdujo, en cambio, modificaciones sustanciales. En efecto, el artículo 304 de dicha Constitución, en el texto que se conserva en la actual Constitución con el mismo número, estableció que "La ley ... reglamentará el referéndum como recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales". El inciso segundo de la misma norma constitucional dispuso que "también podrá la ley... instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental." Es decir que el texto constitucional de 1952 desdobló los dos institutos que estaban, en la Ley Orgánica Municipal de 1935, estrechamente articulados desde el punto de vista de su funcionamiento; por un lado instituyó el referéndum como recurso, a los efectos de extinguir actos jurídicos, cometiéndole al legislador su reglamentación y por otro lado facultó al legislador a instituir la iniciativa popular en materia departamental, sin ligarla al instituto del referéndum. De modo, pues, que a partir de la reforma de 1952 la ley sólo puede reglamentar el referéndum como recurso, quedando excluida la utilización del instituto como procedimiento creador de normas. De esta forma la Constitución de 1952 redujo el campo de aplicación del instituto tal como estaba legislado. En la referida Sentencia N° 25.942 se concluyó "estas modificaciones sustanciales y no el tiempo del verbo utilizado ("la ley reglamentará") evidencian que la Ley N° 9.515 de 1935, reglamentaria de un texto Constitucional absolutamente distinto, no puede ser la norma que exige dictar el artículo 304 de la Constitución, ni puede usurpar su lugar." Y se agrega en la misma Sentencia "por otra parte, la historia fidedigna de la sanción del proyecto de ley constitucional (artículo 296 del proyecto que dio lugar al actual artículo 304) demuestra que la ley a la que se refiere el artículo 304 es la que, en el futuro, deberá dictar el legislador". Como reafirmación de lo expuesto en esa sentencia se puede añadir que en la discusión de la "Comisión de los Veinticinco" de la Cámara de Representantes el miembro informante dijo "en lo que respecta a la reglamentación del recurso de referéndum, en un primer momento fue propósito de los proyectistas establecerlo en este texto, pero después nos encontramos, con que era darle demasiado carácter casuístico al texto... Por esa razón se dejó a la ley" (Reforma Constitucional de 1951, Tomo II, Página 1066). Ratifican

esas conclusiones, las expresiones del mismo miembro informante vertidas con referencia al inciso segundo del actual artículo 304 de la Constitución, en cuanto dice:" ... el mecanismo de iniciativa ... es lo que la ley actual de Gobiernos Locales del año 1935 estableció en su artículo 78, para mi, rebasando el texto constitucional, porque la Constitución sólo autorizaba establecer el derecho de iniciativa en materia local, es decir, en el ámbito de las Juntas Locales; y la ley de Gobiernos Locales de 1935 lo extendió a todo el Departamento. Nosotros -agregaba el miembro informante- lo que hacemos en el segundo inciso del artículo 304 es entonces dar la posibilidad de que la ley organice lo mismo que estableció, para mi indebidamente, el legislador de 1935" (Ibidem, Páginas 1064 y 1065). Y más adelante (Página 1065) cuando dice:" Pero tampoco en el artículo 304 se establece porcentaje para el referéndum. De manera que los artículos son congruentes: para ninguna de las dos cosas se establece porcentaje en la Constitución y se deja librado a la ley."De esta manera se confirma que los redactores del texto constitucional entendían que la ley reglamentaria sería una ley posterior al texto constitucional ("la nueva Ley Orgánica de los Gobiernos Departamentales" dijo el miembro informante; ibidem pág.1064) y no una ley preexistente al mismo, la que debieron entender, entonces, por lo menos en lo que hace a este instituto del referéndum y a la iniciativa en materia departamental, como derogada. Analizada la historia de la sanción de la disposición constitucional -en lo que refiere a la iniciativa departamental, cobra relevancia el verbo y el tiempo verbal futuro utilizado en la misma ("podrá la ley... instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental") pues condice con la voluntad de sus redactores. (Los subrayados no figuran en los originales citados)

VI) Se expuso también en las mencionadas sentencias: "El análisis comparativo de los textos contenidos en las Constituciones de 1934 y 1942 y del vigente a partir de la Constitución de 1952, permite, asimismo, extraer conclusiones en cuanto al alcance del recurso. A diferencia de las amplias posibilidades que las Constituciones de 1934 y 1942 ofrecían al legislador, el artículo 304 de la Constitución vigente ordena reglamentar el referéndum sólo como recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales. Se trata de una limitación impuesta al legislador cuando ejerza el mandato que la Constitución le impone, no de la definición del objeto del recurso, como parte de la doctrina lo ha entendido. Expresado de otro modo: a partir de la Constitución de 1952 el referéndum debe ser reglamentado "solo" como recurso contra los decretos de las Juntas Departamentales, lo que no significa que "todos" los decretos de las Juntas Departamentales, cualquiera sea su contenido, son susceptibles de ser impugnados mediante el referéndum."(Sentencia N°25.942)

VII) Se concluía en esas anteriores sentencias de la Corte Electoral: "Resulta claro, entonces, a juicio de la

Corporación el sentido de lo dispuesto por el artículo 304 de la Constitución de 1952, cuyo tenor se conserva en el actual texto constitucional. Y si frente al texto le cabe alguna duda al intérprete, recurriendo a la regla interpretativa establecida - así se ha entendido siempre - con carácter general en el Título Preliminar del Código Civil (artículo 17), se puede recurrir a su intención o espíritu claramente manifestados en la historia fidedigna de su sanción. Y esa historia confirma la interpretación que este Cuerpo realiza de dicha norma."

VIII) Es más -se podría agregar- que en la Reforma de 1951 fue plebiscitado el texto completo de la Constitución, razón por la cual no cabe duda de que rige en todo su alcance lo dispuesto por el artículo 329 de la Constitución de 1952, que se conserva con el mismo número en la Constitución actual, en cuanto se declaran en su fuerza y vigor las leyes que han regido hasta la entrada en vigencia de la nueva Constitución en todas las materias o puntos que directa o indirectamente no se opongan a ella. Y se puede sostener sin hesitación que la diferente naturaleza el recurso de referéndum al que se refiere el inciso 1 del artículo 304 de la Constitución de 1952 y la falta -así querida en forma expresa en la discusión del texto de la ley constitucional- de una reglamentación del procedimiento y de la determinación de un porcentaje de los inscriptos para interponerlo permiten concluir en la derogación de las leyes anteriores sobre el punto. Y esta misma interpretación es aplicable a la iniciativa departamental legislada en la Ley N°9.515.

IX) También se consideraba en la referidas sentencias: "Entiende la Corte, que ante los cambios sustanciales del instituto del referéndum en materia departamental introducidos por el artículo 304 del texto constitucional de 1952, la normativa legal anterior establecida en la Ley N° 9515 respecto al recurso de referéndum en materia municipal quedó derogada por el texto constitucional", -a ello se podría agregar- con la única salvedad de que, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Letra G de la Constitución de 1952, la disposición del artículo 304 de esa Constitución entró a regir recién el 15 de febrero de 1955. Esta entrada en vigencia, diferida en el tiempo, ha sido olvidada frecuentemente cuando se hace mención a referéndum practicados en el interregno como el llamado "plebiscito del vintén", llegándose en consecuencia a conclusiones que pueden ser erróneas. De modo pues que -cualquiera sea la posición que se sostenga respecto a la vigencia del instituto del referéndum departamental y de su reglamentación - a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1952 el referéndum no puede ser un instrumento de creación de normas jurídicas departamentales.

X) Por lo menos desde Martín C. Martínez en adelante, la corriente doctrinaria encabezada por Sayagués Laso ha

entendido que cuando las leyes preexistentes a un texto constitucional están en oposición con él, no cabe hablar de inconstitucionalidad sino de derogación de aquellas por éste. (Sayagués Laso, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo Tomo I, Número 65 in fine y Tomo II, Número 1094 in fine).

XI) Que es claro que el inciso 2° del artículo 304 de la Constitución de la República, desde la Constitución de 1952, no instituyó el derecho de iniciativa en materia departamental sino que facultó a la ley a así hacerlo en un futuro y reglamentarlo.

"También podrá la ley -dispone dicho artículo en su inciso 2°-, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, instituir y reglamentar la iniciativa popular en materia de Gobierno Departamental." (los destacados en negrita no figuran en el texto del artículo).

XII) En consecuencia, siguiendo los criterios y fundamentos expuestos en las sentencias referidas, no podrían considerarse como reglamentarios del artículo 304 de la Constitución el artículo 79 de la Ley N° 9515 ni el artículo 76 de la misma ley, porque habrían sido derogados, como instrumentos de creación de normas, por una regla jurídica de superior jerarquía dictada con posterioridad.

XIII) Que no existe discrepancia alguna en cuanto al alcance del referéndum solo como recurso contra los Decretos de las Juntas Departamentales, por lo que en ningún caso podría ser el mecanismo utilizado para poner en práctica el instituto de la iniciativa popular.

XIV) Que, como enseñaba Justino Jiménez de Aréchaga, el Cuerpo Electoral (en este caso el departamental) es un Poder de Gobierno, que actúa en la realización de ciertos actos de soberanía que le encomendó la Constitución, no como el soberano, que no lo es, sino en representación del soberano (la Nación), con todas las limitaciones con que actúan los otros cuerpos o poderes representativos. Y esas limitaciones son de oportunidad; de competencia; de forma y de fin, derivadas, estas últimas, de la teoría general de la Constitución. (Justino Jiménez de Aréchaga, La Constitución Nacional Tomo III páginas 11, 12, 13, 15 y 16). Todos los Poderes en su actuación están sometidos a la Constitución, por tanto, el Cuerpo Electoral no puede actuar fuera del ámbito de su competencia o con desarreglo respecto de las formas previstas por la Carta. (op.cit. página 16).

XV) En el caso de la iniciativa popular en materia departamental, que no fue instituida por la Constitución, no puede recurrirse a ningún otro tipo de normas para viabilizarla. Ni siquiera está reglamentada la iniciativa popular legislativa en materia nacional. En ese sentido es errónea la invocación de los promotores de la iniciativa de los artículos 78 de la Ley N° 9.515 y 305 de la Constitución de la República, pues -aun sin entrar a considerar la vigencia o no del

artículo 78 referido- es claro que tanto uno como el otro se refieren a la iniciativa en asuntos de jurisdicción local y por tanto no departamental, como es el caso de la iniciativa que se promueve.

XVI) "En derecho público la competencia" es la "aptitud de obrar de las personas públicas o de sus órganos", que "determina los límites dentro de los cuales han de moverse unas y otros". "Este concepto desempeña en el derecho público un papel equivalente al de la capacidad de las personas físicas en el derecho privado." (Sayagués, Tratado de Derecho Administrativo Tomo I, N°103 pág.191). Pero la precisión es que las personas públicas y sus órganos solo pueden hacer aquello que les está permitido o, mejor dicho, aquello para lo que tienen competencia de acuerdo a la Constitución y a la Ley. El principio, en este campo, no es el de la libertad sino el de la especialidad. Las personas públicas "sólo pueden actuar para el cumplimiento de los fines que motivaron su creación; en otras palabras, en la materia que constituye su competencia específica". (Sayagués, Tratado de Derecho Administrativo Tomo II, N°624 pág.178). Este principio es la "materia" como elemento determinante de la competencia de las personas jurídicas. (Sayagués, Tratado de Derecho Administrativo Tomo I, N°108 pág.198 y 199)

XVII) Que ni aun el Cuerpo Electoral departamental puede escapar a ese principio de especialidad.

XVIII) Que, examinando la competencia en su contenido, se observa que existen tres elementos fundamentales que la determinan: el territorio, la materia y los poderes jurídicos o funciones. (Sayagués N°104 pág.193 Tomo I)

En el caso de los Gobiernos Departamentales es muy claro que el territorio es el del respectivo Departamento. En cuanto a sus poderes jurídicos o funciones cada una de las diecinueve personas públicas denominadas Gobiernos Departamentales, tiene competencia legislativa y administrativa en la materia municipal (en la Constitución actual sería más correcto el término departamental); pero después, dentro de cada gobierno departamental esa competencia se distribuye entre sus distintos órganos: la Junta Departamental tiene competencias legislativa y de contralor; el Intendente Municipal competencia administrativa, (que puede compartir con las autoridades locales en cuanto se refiere a la localidad en que éstas actúan).

XIX) Que, en cuanto a la materia, en el plano doctrinario, el Dr. Daniel Hugo Martins enseña que: "Es materia departamental toda tarea o actividad pública en la que exista un interés del Departamento que predomine sobre el interés del Estado y no haya sido asignada por la Constitución a otro órgano del Estado." (Daniel Hugo Martins, El Gobierno y la Administración de los Departamentos, Tomo II, pág.71). En el plano jurisprudencial, la Suprema Corte de Justicia, en sentencia No. 10/89 de 22 de febrero de 1989, entendió que: "La competencia

departamental, en nuestro régimen constitucional, está limitada a la regulación de asuntos que tengan un concreto y preciso interés para esa particular región" (Ob. cit., pág. 73).

XX) Que, como se destacó en los resultandos, existen disposiciones dictadas por leyes de carácter nacional, inclusive de reciente data y hasta normas constitucionales que permiten afirmar que todo lo relativo a la seguridad en el tránsito es materia nacional y no exclusivamente departamental (no existe un concreto y específico interés de ese tipo), al extremo que es inconcebible que en el tema exista una reglamentación en el orden nacional y otra diferente en el orden departamental.

XXI) Que el artículo 27 del Decreto-Ley N°10.382, de 13 de febrero de 1943, dispone que el tránsito en todos los caminos nacionales de la República y en los departamentales cuya conservación se encuentre a cargo de la Dirección de Vialidad, se ajustará al Reglamento sobre la materia que dicte el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Obras Públicas y que los Municipios tratarán de armonizar los reglamentos de tránsito con el que rija para los caminos nacionales. (la letra cursiva no figura en el texto del Decreto-Ley)

Y agrega que "los Ministerios y las Municipalidades podrán proponer fundadamente las modificaciones del Reglamento Nacional de Tránsito que crean convenientes, correspondiendo atender esas proposiciones, aceptándolas o rechazándolas o modificándolas, exclusivamente al Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Obras Públicas, previo informe de la Dirección de Vialidad." (la letra cursiva no figura en el texto del Decreto-Ley)

XXII) Que por Decreto del Poder Ejecutivo N°118/984, de 23 de marzo de 1984, se aprobó el nuevo texto del Reglamento Nacional de Circulación Vial y en el artículo 21.3 del Reglamento se dispone que "Los conductores de motocicletas, motonetas y ciclomotores: a) deberán llevar puesto un casco protector reglamentario, teniendo su acompañante igual obligación;" Que este Decreto debe entenderse reglamentario no solo del Decreto-Ley N°10.382, sino también del Decreto Ley N°15.011, que se referirá.

XXIII) Que, con anterioridad, el 7 de octubre de 1968 se acordó por la Conferencia especial de las Naciones Unidas la Convención de Circulación Vial de Viena, la que quedó abierta a la firma y fue aprobada por el Decreto Ley N°15.011, de 13 de mayo de 1980.

XXIV) Que la Convención de Viena en el numeral 5 de su Anexo 1 dispone: "5. Las Partes Contratantes podrán no admitir en su territorio en circulación internacional los ciclomotores y las motocicletas cuyo conductor o, en su caso, cuyo pasajero no esté provisto de un casco de protección."

XXV) Que el artículo 34° de la Ley N°16.585, de 22

de setiembre de 1994, comprendido en el título IX "De la seguridad general", establece que: "Las Intendencias Municipales están obligadas dentro del ámbito de su competencia, a fiscalizar el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el decreto-ley N° 15.011, de 13 de mayo de 1980."

XXVI) Que en todo ese proceso evolutivo de las disposiciones legales y reglamentarias citadas se advierte que la materia de la seguridad en el tránsito tiene naturaleza nacional y no exclusivamente departamental.

XXVI) Que, a mayor abundamiento, el artículo 44 de la Constitución de la República establece: "El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud..., procurando el perfeccionamiento físico... de todos los habitantes del país." Así como que: "Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud..." Evidentemente el uso del casco reglamentario debe considerarse dentro de los deberes referidos.

XXVII) Que, tratándose de materia nacional, el Cuerpo Electoral Departamental no podría actuar sobre una materia que le es ajena y menos aun para derogarla, porque tal sería el efecto de la iniciativa.

XXVIII) Que, además en el caso del Departamento de Colonia, la Ordenanza General de Tránsito para ese Departamento, de 28 de julio de 1981, publicada en el Diario Oficial del 23 de setiembre de 1981, dispone, en forma concordante con normas nacionales, dentro del capítulo relativo a dispositivos de seguridad en su artículo 170, que "Toda persona que circule en motocicleta deberá llevar puesto un casco protector reglamentario"

Asimismo la Resolución del Intendente Municipal de Colonia N°854/005 de 8 de julio de 2005, resuelve: I) "Disponer la obligatoriedad del uso del casco para la conducción de bicicletas, motos, ciclomotores y similares, concediéndose un plazo de (6) seis meses para su implementación."

XXIX) Que, de las normas departamentales existentes referidas en el considerando anterior y del propio contenido de la Ordenanza que se proyecta por los promotores, se advierte que el procedimiento de iniciativa que se pretende movilizar, en lo que hace al ámbito departamental, no persigue la creación de normas sino la derogación de las existentes. Por esa razón, en caso de opinarse que se encuentra vigente la reglamentación del recurso de referéndum prevista en la Ley N° 9.515 -como sí parecería lo hacen los promotores- se estaría, bajo la apariencia de una iniciativa, promoviendo un recurso contra Decretos departamentales fuera de los plazos previstos en esa ley para interponerlo y más allá de los veinticinco años de su vencimiento.

Además, por añadidura, se pretendería la derogación de actos administrativos (las sanciones por las infracciones)

y de Resoluciones del Intendente, todo fuera de las vías y plazos para hacerlo e ignorando que a partir de la reforma constitucional de 1952 la vía recursiva a cargo del Cuerpo Electoral en esta materia está restringida a los decretos de las Juntas Departamentales. Admitir, a través de la vía de la iniciativa, una forma recursiva oblicua o indirecta y extemporánea, no es procedente y afectaría la seguridad jurídica.

Por todo lo expuesto precedentemente la Corte Electoral FALLA: No hacer lugar a la procedencia de la iniciativa popular departamental presentada ante la Junta Departamental de Colonia, individualizada en el Visto y Resultandos de esta sentencia, por no haber sido instituida por la ley la iniciativa Departamental prevista como facultad del legislador en el inciso 2° del artículo 304 de la Constitución de la República y además por ser el contenido de la iniciativa presentada materia nacional y no departamental. Comuníquese a la Junta Electoral de Colonia. Notifíquese. Cumplido, archívese.

Dr. Washington Salvo (discorde por los fundamentos expuestos); Dr. Wilfredo Penco (discorde por los mismos fundamentos expuestos por el Dr. Salvo); Sr. Manuel W. Baez Casuriaga (discorde) - Ministros

[Ayuda](#)